

시정요구

제 목 「업무지원직원관리 규정」 운영 부적정

소 관 부 서(기관) ■■■처

조 치 부 서(기관) ■■■처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 업무지원직원의 취업에 관한 사항을 정할 목적으로 「업무지원직원관리 규정(이하 “규정”이라 한다.)」을 운영하고 있다.

2. 판단 기준

공사는 사업주로서 「근로기준법」을 비롯한 노동관계법규를 준수하여 근로자인 임직원의 권리를 보장하여야 할 의무가 있다.

따라서 「규정」의 운영부서인 인사처는 관계법령의 제·개정으로 인해 인사·보수·복무·복리후생 등 임직원의 근로조건에 변동이 발생하면 이를 관련 내부규정에 즉시 반영하여 법령에 부합하도록 운영하여야 하고, 직원들이 사규를 참고할 때 혼동이 없도록 법령과의 정합성을 유지해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. XX. XX. 감사일 현재 「규정」을 점검한 결과 [표]와 같이 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에서 보호하고 있는 근로자의 권리사항 중 연장근로 제한 노력과 청원휴가의 범위를 법령과 다르게 적용하고 있다.

[표] 「업무지원직원관리 규정」의 관계법령 반영 현황

항 목	「남녀고용평등법」	「업무지원직원관리 규정」
연장근로 제한 노력	- 제19조의5(육아지원을 위한 그 밖의 조치) : 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하는 근로자	- 제38조(일·가정 양립 지원을 위한 근무시간 조정) : 초등학교 취학 전까지의 자녀를 양육하는 근로자
청원휴가	- 제18조의2(배우자 출산휴가) : 배우자 출산 시 10일 휴가, 90일 이내 사용 (1회 분할 가능)	- 제49조(청원휴가) 및 별표 2 : 배우자 출산 시 5일 휴가, 30일 이내 사용 (분할 불가)

자료 : 「업무지원직원관리 규정」 및 관계법령 재구성

관계부서(기관) 의견 ■■■처는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

■■■처장은

법령에서 정한 사항을 반영하여 「업무지원직원관리 규정」을 개정하시기 바랍니다.(시정)

